

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6908/2552

นายเกียรติ งานทวี
นางสอาด งานทวี โดยสุกิจ งานทวี
และศิวัะ งานทวี ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254 (3), มาตรา 255 (3) (ก)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามแบ่งปันทรัพย์มรดกของ จ. ให้แก่โจทก์ตาม
พินัยกรรม โดยมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินและหุ้นบริษัทงานทวีฟีน้อง จำกัด ซึ่งหุ้นดัง
กล่าวเจ้ามรดกได้ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ไว้ ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย
ต่อมาจำเลยที่ 2 ประสงค์ขอโอนหุ้นให้แก่ทายาทตามพินัยกรรมของจำเลยที่ 1 และ
ที่ประชุมบริษัทมีมติโอนหุ้นให้โจทก์จึงยื่นคำร้องขอให้กำหนดวิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษาต่อศาล คำร้องขอของโจทก์เป็นกรณีที่ต้องด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 254 (3) ซึ่ง
โจทก์กล่าวอ้างมาในคำร้องแล้วว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะดำเนินการให้มีการจด
ทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทให้แก่ทายาท
จำเลยที่ 1 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากทายาทของจำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินที่พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
การบังคับคดีของโจทก์จะเกิดความยุ่งยากซับซ้อน หากข้อเท็จจริงเป็นดังที่โจทก์
กล่าวอ้างย่อมมีเหตุผลเพียงพอ ที่จะนำวิธีการคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ตามหลัก
เกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 255 (3) (ก) การที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของ
โจทก์โดยไม่ไต่สวนให้ได้ความจริงว่าเป็นเช่นไรก่อน จึงเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามแบ่ปันทรัพย์มรดกนายจำยดี
ให้แก่โจทก์ตามพินัยกรรม

ระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้หมาย
เรียกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 1 เข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งตั้งบุคคลผู้ถูกเรียกเป็นคู่ความแทน

โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาว่า ตามคำร้องขอเป็นผู้จัดการ
มรดกของจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ระบุในคำร้องว่าที่ดินโฉนดเลขที่
1475 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ดินโฉนดเลขที่ 4763
ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร หุ่น
บริษัทเจ ที เอส จำกัด หุ่นบริษัทไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) และหุ่นบริษัทงาน
ทวีฟีน้อง จำกัด เป็นทรัพย์มรดกของจำเลยที่ 1 ซึ่งความจริงที่ดินและหุ่นดังกล่าว
เป็นทรัพย์มรดกของนายจำยดี ที่ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 ไว้ นอกจากนี้โจทก์ยังตรวจสอบ
พบอีกว่า จำเลยที่ 2 ได้แถลงต่อที่ประชุมบริษัทงานทวีฟีน้อง จำกัด แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนหุ่นบริษัทดังกล่าวที่มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือหุ่นแทนนายจำยดีให้แก่
ทายาทตามพินัยกรรมของจำเลยที่ 1 และที่ประชุมบริษัทมีมติอนุมัติตามคำแถลง
ของจำเลยที่ 2 แล้ว แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กำลังจะดำเนินการโอน
ทรัพย์สินที่พิพาทในคดีนี้ไปให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้โจทก์เสียหายถ้าโจทก์
ชนะคดีจะบังคับคดีไม่ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งไปยังสำนักงานที่ดิน ให้ระงับการจด
ทะเบียนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 1475 ตำบลตลาด
ใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวมถึงที่ดินทุกแปลงที่มีชื่อจำเลยที่ 1 ถือ

กรรมสิทธิ์ และขอให้มีการสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทระงับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"คำร้องขอให้กำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา
ของโจทก์เป็นกรณีที่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254
(3) ซึ่งโจทก์กล่าวอ้างมาในคำร้องแล้วว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะดำเนินการให้มีการ
จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทให้แก่ทายาท
ของจำเลยที่ 1 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากทายาทของจำเลยที่ 1 โอนทรัพย์สินที่พิพาทให้แก่บุคคลภายนอก
ต่อไป การบังคับคดีของโจทก์จะเกิดความยุ่งยากซับซ้อน หากข้อเท็จจริงเป็นดังที่
โจทก์กล่าวอ้างย่อมมีเหตุเพียงพอที่นำวิธีการคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ตามหลัก
เกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 255 (3) (ก)
การที่ศาลชั้นต้นด่วนยกคำร้องของโจทก์โดยไม่ไต่สวนให้ได้ความจริงว่าเป็นเช่นไร
ก่อน จึงเป็นการไม่ชอบ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวน
คำร้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้น
ต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งใหม่

(อิสระ ชัยรัตน์-ชัยวุฒิ โลหิตรัตนนท์-ไมตรี ศรีอรุณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>